

0001982-19.2016.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR
Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1630/2016 - 4º

Distrito Policial de Osasco, 228/2016 - 4º Distrito Policial de Osasco

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARTHUR CERQUEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco-SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001982-19.2016.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001982-19.2016.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1630/2016 - 4º

Distrito Policial de Osasco, 228/2016 - 4º Distrito Policial de Osasco

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARTHUR CERQUEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual JÚLIO VALENCIO BARBOSA e ARTHUR CERQUEIRA DA SILVA

foram condenados nos seguintes termos (fls. 362/369): dou parcial provimento ao recurso ministerial apenas para reconhecer a reincidência de JULIO VALENCIO BARBOSA, mantida a desclassificação de suas condutas e as de ARTHUR CERQUEIRA DA SILVA, confirmando-os como incursos no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e fixando, para o primeiro, somente a pena em 08 meses de prestação de serviços à comunidade, julgada extinta pelo integral cumprimento devido à detração analogicamente operada. Dou, ainda, parcial provimento ao recurso de ARTHUR para, mantida a desclassificação operada na r. sentença, anular a imposição de pena, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, oportunizando-se ao Ministério Público a propositura de instituto despenalizador da Lei nº 9.099/95.

O trânsito em julgado para o Ministério Público se operou às fls. 378.

Foi expedida guia de recolhimento definitiva com relação ao sentenciado JULIO às fls. 408/409.

Em cumprimento ao v. acórdão de fls. 362/369, foi designada audiência preliminar às fls. 425.

A Defensoria Pública, então, às fls. 430/431, requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória quando ao sentenciado JULIO, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao réu ARTHUR.

O Ministério Público, às fls. 435, concordou com o pedido da Defesa.

É o relatório.

Decido.

A) Primeiramente, indefiro o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória quanto ao sentenciado JULIO, uma vez que, tendo sido expedida guia de recolhimento, é incumbência da Vara das Execuções penais reconhecer a extinção da punibilidade, a teor do disposto no art. 66, II, da LEP.

B) Por outro lado, quanto ao outro acusado, tendo em vista a data do recebimento da denúncia, isto é 01 de agosto de 2017 (fls. 166), bem como a ausência de outra causa suspensiva ou interruptiva superveniente, verifico que decorreu integralmente o prazo da prescrição da pretensão punitiva estatal, razão pela qual DECLARO extinta a punibilidade de ARTHUR CERQUEIRA DA SILVA, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal c.c. o artigo 30 da Lei 11.343/06, bem como com o artigo 61 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, cancelo a audiência designada às fls. 425. Libere-se a pauta.

Com o trânsito em julgado, façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Oficie-se para a destruição das remanescentes drogas apreendidas nos autos (fls. 421).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Osasco, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA